คำสั่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

ที่ ๑/๒๕๖๘

เรื่อง การมอบหมายการพิจารณาผลการตรวจสอบ การแจ้งผลการตรวจสอบ

และการติดตามผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงคำสั่งการมอบหมายการพิจารณาผลการตรวจสอบ การแจ้งผลการตรวจสอบ และการติดตามผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ต่อเนื่อง สอดคล้องกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ และระเบียบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๖ รวมถึงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน ขอบเขตหน้าที่และอำนาจของส่วนราชการภายใน และการกำหนดตำแหน่งของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๓ มาตรา ๕๔ (๔) (๘) มาตรา ๕๙ (๗) ประกอบมาตรา ๗ มาตรา ๘๕ มาตรา ๘๖ มาตรา ๘๗ มาตรา ๘๘ และมาตรา ๙๕ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินจึงออกคำสั่งไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกคำสั่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ที่ ๒๑/๒๕๖๖ เรื่อง การมอบหมายการพิจารณาผลการตรวจสอบ การแจ้งผลการตรวจสอบ และการติดตามผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ข้อ ๒ ให้ผู้อำนวยการสำนัก ซึ่งมีหน้าที่และเขตอำนาจในการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย เป็นผู้พิจารณาผลการตรวจสอบ การแจ้งผลการตรวจสอบ และการติดตามผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) กรณีผลการตรวจสอบมีข้อบกพร่องเนื่องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ และตามกฎหมายอื่น รวมถึงระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หรือแบบแผนการปฏิบัติราชการ แต่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย ซึ่งต้องแจ้งข้อบกพร่องหรือข้อเสนอแนะให้ผู้รับตรวจทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขและควบคุมหรือกำกับมิให้เกิดข้อบกพร่องขึ้นอีก ตามมาตรา ๘๕ วรรคหนึ่ง หรือเพื่อกำกับดูแลมิให้เกิดข้อบกพร่องขึ้นอีก ตามมาตรา ๙๕ วรรคหนึ่ง

(๒) กรณีผลการตรวจสอบการจัดเก็บรายได้หรือผลตอบแทนไม่เป็นไปตามกฎหมายหรือสัญญา ซึ่งต้องแจ้งข้อบกพร่องและข้อเสนอแนะไปยังหน่วยรับตรวจเพื่อดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายหรือสัญญา ตามมาตรา ๘๖ วรรคหนึ่ง

(๓) กรณีผลการตรวจสอบหน่วยรับตรวจที่มีหน้าที่และอำนาจบริหารจัดการ ดูแลรักษา และติดตามทรัพย์สินของแผ่นดิน ละเว้นหรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ซึ่งต้องแจ้งข้อเสนอแนะไปยังหน่วยรับตรวจเพื่อดำเนินการให้ถูกต้อง ตามมาตรา ๘๗ วรรคหนึ่ง

(๔) กรณีผลการตรวจสอบปรากฏว่า มีข้อบกพร่อง ตาม (๑) (๒) หรือ (๓) และก่อให้เกิดความเสียหายซึ่งต้องแจ้งให้ดำเนินการเพื่อให้มีการชดใช้ค่าเสียหายหรือดำเนินการทางวินัย ตามมาตรา ๘๕ วรรคสอง หรือเป็นการจงใจหรือก่อให้เกิดความเสียหายตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ ซึ่งต้องแจ้งให้ดำเนินการเพื่อให้มีการชดใช้ค่าเสียหายหรือดำเนินการทางวินัย ตามมาตรา ๙๕ วรรคสาม เฉพาะกรณีผู้ที่ต้องรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจเป็นผู้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ประเภทอำนวยการ ระดับต้นหรือเทียบเท่าระดับ ๘ ลงมาและเป็นกรณีไม่มีความเสียหาย หรือมีมูลค่าความเสียหายซึ่งเกิดขึ้นหรือเชื่อว่าเกิดขึ้น สำหรับส่วนกลางไม่เกินสิบล้านบาท และสำหรับส่วนภูมิภาคไม่เกินสามล้านบาท

(๕) กรณีผลการตรวจสอบมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า การใช้จ่ายเงินแผ่นดินมีพฤติการณ์อันเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรืออาจทำให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ตามมาตรา ๗ หรือผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐมีลักษณะเป็นการทุจริต ตามมาตรา ๙๕ วรรคสอง ซึ่งผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ที่ต้องรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจเป็นผู้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ประเภทอำนวยการ ระดับต้นหรือเทียบเท่าระดับ ๘ ลงมาและเป็นกรณีไม่มีความเสียหาย หรือมีมูลค่าความเสียหายซึ่งเกิดขึ้นหรือเชื่อว่าเกิดขึ้น สำหรับส่วนกลางไม่เกินสิบล้านบาทและสำหรับส่วนภูมิภาคไม่เกินสามล้านบาท

ข้อ ๓ ให้รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้ตรวจเงินแผ่นดินซึ่งได้รับมอบหมายให้ควบคุมกำกับสำนักซึ่งมีหน้าที่และเขตอำนาจในการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย แล้วแต่กรณี เป็นผู้พิจารณาผลการตรวจสอบ การแจ้งผลการตรวจสอบ และการติดตามผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) กรณีผลการตรวจสอบมีข้อบกพร่องตาม ข้อ ๒ (๑) (๒) หรือ (๓) และก่อให้เกิดความเสียหาย ซึ่งต้องแจ้งให้ดำเนินการเพื่อให้มีการชดใช้ค่าเสียหายหรือดำเนินการทางวินัย ตามมาตรา ๘๕ วรรคสอง หรือเป็นการจงใจหรือก่อให้เกิดความเสียหายตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ ซึ่งต้องแจ้งให้ดำเนินการเพื่อให้มีการชดใช้ค่าเสียหายหรือดำเนินการทางวินัย ตามมาตรา ๙๕ วรรคสาม เฉพาะกรณี ดังนี้

(ก) ผู้ที่ต้องรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจเป็นผู้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ประเภทอำนวยการ ระดับต้นหรือเทียบเท่าระดับ ๘ ลงมาและเป็นกรณีมีมูลค่าความเสียหายซึ่งเกิดขึ้นหรือเชื่อว่าเกิดขึ้น สำหรับส่วนกลางเกินสิบล้านบาท สำหรับส่วนภูมิภาคเกินสามล้านบาท

(ข) ผู้ที่ต้องรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจเป็นผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้นหรือเทียบเท่าระดับ ๙

(๒) กรณีมีข้อเสนอแนะให้หน่วยรับตรวจจัดเก็บรายได้ให้เป็นไปตามกฎหมายหรือสัญญาและให้ชี้แจงเหตุผล แต่ไม่เห็นด้วยกับการชี้แจงเหตุผลของหน่วยรับตรวจ หรือเห็นว่าการดำเนินการไม่เป็นไป

ตามข้อเสนอแนะหรือไม่ดำเนินการโดยไม่มีเหตุอันสมควร ซึ่งต้องแจ้งให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรา ๘๖ วรรคสอง

(๓) กรณีหน่วยรับตรวจไม่ดำเนินการตามข้อเสนอแนะให้ถูกต้องเกี่ยวกับการบริหารจัดการ ดูแลรักษา และติดตามทรัพย์สินของแผ่นดินโดยไม่มีเหตุอันสมควร ซึ่งต้องแจ้งให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจ ตามมาตรา ๘๗ วรรคสอง

(๔) กรณีผลการตรวจสอบมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า การใช้จ่ายเงินแผ่นดินมีพฤติการณ์อันเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรืออาจทำให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ตามมาตรา ๗ หรือผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐมีลักษณะเป็นการทุจริต ตามมาตรา ๙๕ วรรคสอง เฉพาะกรณี ดังนี้

(ก) ผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ที่ต้องรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจเป็นผู้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ประเภทอำนวยการ ระดับต้นหรือเทียบเท่าระดับ ๘ ลงมา และเป็นกรณีมีมูลค่าความเสียหายซึ่งเกิดขึ้นหรือเชื่อว่าเกิดขึ้นสำหรับส่วนกลางเกินสิบล้านบาท สำหรับส่วนภูมิภาคเกินสามล้านบาท

(ข) ผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ที่ต้องรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจเป็นผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้นหรือเทียบเท่าระดับ ๙

(ค) เรื่องที่อยู่ในอำนาจพิจารณาของผู้อำนวยการสำนัก แต่ผู้อำนวยการสำนักมีความเห็นเพิ่มเติมหรือเห็นแย้งกับผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ

(๕) กรณีผลการตรวจสอบมีประเด็นการตรวจสอบหลายประเด็น โดยมีบางประเด็นอยู่ในหน้าที่และอำนาจพิจารณาผลการตรวจสอบของผู้อำนวยการสำนัก และบางประเด็นอยู่ในหน้าที่และอำนาจพิจารณาผลการตรวจสอบของรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้ตรวจเงินแผ่นดิน

ข้อ ๔ ให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้พิจารณาผลการตรวจสอบและแจ้งผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) กรณีอื่นนอกเหนือจาก ข้อ ๒ หรือ ข้อ ๓

(๒) กรณีเป็นเรื่องที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินสั่งให้ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายเป็นการเฉพาะกรณี

(๓) กรณีเป็นเรื่องที่อยู่ในอำนาจพิจารณาของรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน หรือผู้ตรวจเงินแผ่นดินซึ่งได้รับมอบหมายให้ควบคุมสำนักซึ่งมีหน้าที่และเขตอำนาจในการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายแล้วแต่กรณี แต่รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้ตรวจเงินแผ่นดินมีความเห็นเพิ่มเติมหรือเห็นแย้งกับผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบหรือผู้อำนวยการสำนัก

(๔) กรณีผลการตรวจสอบปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า มีการกระทำด้วยประการใด ๆ ที่มีผลให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือกรรมาธิการ มีส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่ายหรือกรณีอื่นใดตามมาตรา ๘๘

(๕) กรณีเป็นการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินราชการลับ หรือเงินที่มีลักษณะคล้ายเงินราชการลับ ตามมาตรา ๙๒

(๖) กรณีผลการตรวจสอบมีประเด็นการตรวจสอบหลายประเด็น และมีประเด็นใดประเด็นหนึ่งอยู่ในหน้าที่และอำนาจพิจารณาผลการตรวจสอบของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

การติดตามผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายตามวรรคหนึ่ง ให้รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้ตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งได้รับมอบหมายให้ควบคุมกำกับสำนักซึ่งมีหน้าที่และเขตอำนาจในการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายเป็นผู้ติดตามผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย

ในการพิจารณาผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย หากเห็นว่าพยานหลักฐานยังไม่พอรับฟังได้ว่ามีข้อบกพร่องเห็นควรยุติเรื่อง ถ้าเป็นเรื่องที่อยู่ในอำนาจพิจารณาผลการตรวจสอบของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้พิจารณาสั่งการ

ข้อ ๕ ในการพิจารณาผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายจากเรื่องที่คัดเลือกมาจากการประเมินความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจ และเรื่องที่กำหนดไว้ในแผนการตรวจสอบประจำปี หากผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบเห็นว่าพยานหลักฐานยังไม่พอรับฟังได้ว่ามีข้อบกพร่องเห็นควรยุติเรื่อง และผู้อำนวยการสำนักเห็นพ้องกับผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ ให้ผู้อำนวยการสำนักเป็นผู้พิจารณาสั่งการยุติเรื่อง

ในการพิจารณาผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายจากเรื่องที่มาจากการร้องเรียน หรือเรื่องที่เป็นผลมาจากการตรวจสอบด้านอื่น หากผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบเห็นว่าพยานหลักฐานยังไม่พอรับฟังได้ว่ามีข้อบกพร่องเห็นควรยุติเรื่อง และผู้อำนวยการสำนักซึ่งมีหน้าที่และเขตอำนาจในการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายเห็นพ้องกับผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ ให้ผู้อำนวยการสำนักเสนอเรื่องให้รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้ตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งได้รับมอบหมายให้ควบคุมสำนักซึ่งมีหน้าที่และเขตอำนาจ เป็นผู้พิจารณาสั่งการ

ในการพิจารณาผลการตรวจสอบตามวรรคสอง ถ้าเป็นเรื่องที่อยู่ในอำนาจพิจารณาผลการตรวจสอบของรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้ตรวจเงินแผ่นดินตามข้อ ๓ ให้รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้ตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งได้รับมอบหมายให้ควบคุมสำนักซึ่งมีหน้าที่และเขตอำนาจ เป็นผู้พิจารณาสั่งการและให้รายงานเรื่องให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินทราบ

ข้อ ๖ ในการยุติการติดตามผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ให้เป็นอำนาจของผู้ที่มีอำนาจในการติดตามผลการตรวจสอบการดำเนินการในเรื่องนั้น ๆ เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาสั่งการ

ข้อ ๗ กรณีผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินได้มอบหมายหรือมอบอำนาจให้รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน ผู้อำนวยการสำนัก เป็นผู้ลงนามในหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบ ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายหรือมอบอำนาจ เป็นผู้มีหน้าที่และอำนาจในการติดตามผลการตรวจสอบและยุติการติดตามผลการตรวจสอบด้วย ทั้งนี้ การติดตามผลการตรวจสอบและยุติการติดตามผลการตรวจสอบ ให้เป็นไปตามวิธีการและหลักเกณฑ์ที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด

ข้อ ๘ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาผลการตรวจสอบตามคำสั่งนี้ ในการเปรียบเทียบตำแหน่งของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจและบุคคลภายนอก ให้เป็นไปตามตารางเปรียบเทียบตำแหน่งท้ายคำสั่งนี้

ข้อ ๙ การใดที่ได้กระทำลงโดยชอบแล้วตามคำสั่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ที่ ๒๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง การมอบหมายการพิจารณาผลการตรวจสอบ การแจ้งผลการตรวจสอบและการติดตามผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ก่อนวันที่คำสั่งนี้มีผลใช้บังคับ ให้ถือว่าการนั้นชอบด้วยคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายมณเฑียร เจริญผล)

ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

๑๓ ม.ค. ๖๘ เวลา ๑๕:๙:๒๐ (e-Office TSA) Personal PKI-LN

Signature Code : 8pVLk-mrhzV-UhoYY-qac0W